

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

in persona del Giudice unico dott. Simona Sansa ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 30822 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, vertente

TRA

Parte_1 , CF. *C.F._1* , e *CP_1* , CF. *C.F._2* , elettivamente domiciliati in Roma, Via del Viminale n. 38, presso lo studio dell'avv. A. Alfano che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;

ATTORI

E

Controparte_2 (**già** *Controparte_3*), in persona del ll.rr.pp.tt., elettivamente domiciliata in Roma, Via Michele Mercati n. 51, presso lo studio dell'avv. Natascke De Pace, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione;

CONVENUTA

E

Controparte_4 ;

CONVENUTA CONTUMACE

Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.

CONCLUSIONI: come da “note di trattazione scritta” in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_1* e *CP_1* convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Roma la *Controparte_2* e *Controparte_4* [...] in qualità rispettivamente di Compagnia assicuratrice e proprietaria della vettura Peugeot tg. EG522BZ, per ivi sentirle condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a seguito ed in conseguenza del sinistro occorso loro in data 9.11.2013, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.

A sostegno della propria domanda gli attori deducevano, in particolare, che alle ore 00.00 circa del giorno 9.11.2013, in Roma, l' *CP_1* conducente dello scooter HONDA SH 300, tg. BJ57355, con a bordo la *Pt_1* transitava in via delle Medaglie D'Oro direzione via Galimberti allorquando l'autovettura Peugeot di proprietà di *Controparte_4* e condotta dalla figlia, *Per_1* [...], girando verso sinistra, invadeva parzialmente la corsia di marcia percorsa dagli attori e li investiva; a causa del violento impatto gli odierni attori cadevano in terra, riportando gravi lesioni. Gli attori chiedevano, pertanto, il risarcimento di tutti i danni patiti di carattere patrimoniale e non patrimoniale, quantificati in € 17.223,71 per la *Pt_1* (avendo già ricevuto dalla *CP_2* l'importo di € 9.500,00) ed in € 20.902,49 per l' *CP_1* (avendo già ricevuto dalla Compagnia convenuta la somma di € 2.750,00).

Si costituiva in giudizio la *Controparte_2* la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda in quanto la Compagnia aveva provveduto ad offrire ai danneggiati la somma di € 9.500,00 (di cui € 8.200,00 per sorte ed € 1.300,00 a titolo di onorari) per la sig.ra *Parte_1*, ed € 2.750,00 (di cui € 500,00 a titolo di onorari legali) per il sig. *CP_1* in regime concorsuale ed in data 10 dicembre 2014 l'Avv. Pietro Paolo Miotti aveva inviato mail al liquidatore incaricato della gestione del sinistro, accettando le somme offerte dalla Compagnia senza alcuna riserva. Nel merito la *Controparte_2* contestava la domanda sia sotto il profilo dell'*an debeatur*, in quanto sussisteva un concorso di responsabilità dell' *CP_1* nella causazione del sinistro, sia sotto il profilo del *quantum debeatur*, essendo soddisfattive le somme corrisposte in via stragiudiziale.

Lemmi *Controparte_4* pur citata, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti, con l'assunzione della prova orale ammessa, nonché con l'espletamento della CTU medico-legale sulla persona degli attori al fine di valutare natura ed entità delle lesioni dagli stessi riportate a causa ed in conseguenza del sinistro per cui è giudizio.

Precisate le conclusioni come da “note di trattazione scritta”, all’udienza del 2.11.2020 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Orbene, quanto eccepito da CP_2 in merito all’inammissibilità della domanda non è condivisibile.

Risulta dagli atti di causa che in data 10.12.2014 l’avv. Pietro Paolo Miotti ha accettato le somme offerte in via stragiudiziale dalla CP_2 in favore dei suoi assistiti, odierni attori, espressamente dichiarando: “....con la presente Le comunico l’accettazione dell’offerta di risarcimento dei danni nella seguente misura: Parte_1 : € 9.500,00 di cui € 8.200,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre spese documentate, ed € 1.300,00 di onorari legali, oltre IVA e CPA; CP_1 : € 2.750,00, di cui € 2.250,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre spese documentate, ed € 500,00 di onorari legali, oltre IVA e CPA. Allego alla presente le dichiarazioni dei miei assistiti in relazione agli istituti previdenziali. ...”

La S.C. ha chiarito in proposito che la quietanza cosiddetta "a saldo" esprime, di regola, il semplice convincimento soggettivo del creditore di essere stato soddisfatto di ogni sua spettanza ed ha valore di documento probatorio limitatamente alla somma della quale attesta la ricezione, senza peraltro assumere i caratteri del negozio dispositivo - abdicativo o transattivo -, tranne che, in base a particolari elementi di fatto, che devono essere individuati nella motivazione, si evidenzia la volontà abdicatoria del dichiarante in relazione ad altri importi dovuti per il medesimo titolo - oltre quelli indicati come percepiti - o la volontà comune delle parti, in relazione ad un dissenso, sia pure potenziale, su un determinato rapporto giuridico, di evitare ogni contesa mediante reciproche concessioni (Cass. 933/95; Cass. 11451/98).

Nella fattispecie in esame non è scritto da nessuna parte che gli attori hanno accettato le somme a titolo transattivo e a saldo e stralcio di ogni pretesa derivante dall’incidente del 9.11.2013, con la conseguenza che la mail del 10.12.2014 non può essere interpretata quale accettazione definitiva e transattiva delle somme offerte dalla Compagnia. A riprova di ciò sta il fatto che in data 19.12.2014 l’avv. Miotti ha scritto una raccomandata (v. doc. 4) con la quale ha chiarito che l’accettazione delle somme era avvenuta a titolo di acconto sul maggior avere.

Passando al merito, la domanda è infondata e non può essere accolta per i motivi che seguono.

L’effettivo accadimento del sinistro è stato attestato dagli Agenti verbalizzanti (v. relazione di incidente stradale del 9.11.2013, all. 1 all’atto di citazione), dove emerge anche la qualità di trasportata della Pt_1. Gli Agenti accertatori, intervenuti sul posto presumibilmente trenta minuti dopo l’incidente, hanno riscontrato che i veicoli coinvolti erano stati rimossi dalla posizione statica assunta nella fase terminale dell’evento, hanno raccolto le dichiarazioni dei due conducenti,

hanno rilevato che le indicazioni e gli elementi oggettivi si sono rivelati insufficienti per la localizzazione del punto d'urto ed hanno elevato nei confronti dell' **CP_1** la contravvenzione per mancanza di patente nonché per mancata revisione e mancata copertura assicurativa del motociclo da lui condotto.

Nel corso del giudizio sono stati sentiti i testimoni indicati dagli attori e dalla Compagnia convenuta.

In particolare il testimone di parte attrice, **Tes_1** (v. verbale di udienza del 6.11.2017), ha confermato la tesi attorea, affermando che la Peugeot condotta dalla **Per_1** ha invaso la corsia occupata dal motociclo, senza frenare e travolgendo gli attori.

Per contro i testimoni indicati dalla Compagnia, **Testimone_2** , **Testimone_3** , **Tes_4** [...] hanno ricordato che il motorino andava a forte velocità e che ha frenato lasciando un segno molto lungo sull'asfalto.

Dovendosi ricordare che l'attendibilità del teste "... afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (Cassazione civile, sez. III, 30/03/2010, n. 7763), nel caso di specie si ritiene di non poter considerare pienamente attendibili i testimoni escussi in sede istruttoria.

Non solo il fatto che il nominativo del **Tes_1** sia stato indicato dagli attori per la prima volta solamente con l'introduzione del presente giudizio e non sia stato identificato come testimone oculare dagli Agenti verbalizzanti, ma anche il fatto che i testimoni della **CP_2** – peraltro tutti terzi trasportati – abbiano riscontrato tracce di lunga frenata lasciate sull'asfalto dal motociclo, tracce non rilevate però dalla Polizia Municipale, inducono a ritenere che le dichiarazioni rese siano poco verosimili.

Per quanto esposto, tenuto conto del fatto che le contravvenzioni elevate a carico dell' **CP_1** abbiano solo una rilevanza amministrativa, in quanto le violazioni accertate non presentano alcuna incidenza causale con il sinistro del 9.11.2013, il Tribunale ritiene che dalla prova testimoniale espletata non emergano elementi certi in ordine alle condotte assunte dai due conducenti soprattutto in ordine al tentativo di frenata sia da parte della Peugeot sia da parte della Honda SH ed alla velocità assunta dal motociclo.

Pertanto, nell'assenza di elementi decisivi ritiene il giudicante che nel caso di specie vada applicata la presunzione di concorrente e pari responsabilità sancita dall'art. 2054, secondo comma c.c., la cui sussidiarietà trova spazio laddove, come nel caso in questione, sia impossibile in concreto graduare le colpe dei singoli conducenti.

Da ciò consegue che i convenuti, in solido tra loro, devono essere condannati a risarcire i danni subiti dall'attore nei limiti del grado di colpa attribuito *ex lege* (50%).

Venendo al *quantum debeatur*, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni unite n. 26972/2008 il risarcimento del danno alla persona ha struttura bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale, e quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Danno biologico, morale ed esistenziale integrano solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso.

Ciò premesso, all'esito della espletata CTU è emerso che la *Pt_1* a seguito ed in conseguenza del sinistro per cui è giudizio, ha riportato "*trauma arto inferiore dx, gomito dx e riferisce trauma cranico non commotivo*": tali lesioni hanno comportato all'attrice, oltre ad una ITA di gg. 45 ed una ITP (al 50%) di gg. 20, una compromissione della capacità fisio-psichica nella misura del 5% della totale.

Le conclusioni del CTU, suffragate da accertamenti diagnostici specifici nonché da un'attenta valutazione dei dati anamnestici e degli esami specialistici, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e prese a serio spunto per la valutazione dei postumi residuati in capo alla *Pt_1*

Pertanto, con riferimento al danno non patrimoniale riferibile alla sfera fisiopsichica dell'infortunata, sulla scorta delle tabelle per le c.d. micropermanenti ex art. 139 D.lgs. 209/2005 (aggiornate a Luglio 2019) spetterebbe all'attrice, a titolo di risarcimento, l'ammontare complessivo di € 8.138,81 (di cui € 5.526,86 a titolo di danno biologico ed € 2.611,95 per IT), senza alcuna personalizzazione in considerazione della lieve entità della lesione riportate e la mancata prova di un danno morale riportato a seguito del sinistro.

All'attrice spetterebbe altresì il rimborso per le spese mediche sostenute causalmente riconducibili al sinistro per cui è giudizio nella misura di € 474,00,00 all'attualità, già rivalutato l'ammontare documentato in atti di € 463,13 e ritenuto congruo anche dal CTU.

Quanto alla posizione di **CP_1**, all'esito della espletata CTU è emerso che l'attore, a seguito ed in conseguenza del sinistro per cui è giudizio, ha riportato *“frattura del capitello radiale sinistro, abrasione del gomito destro in assenza di limitazione funzionale e dolenzia della mano destra e sinistra”*: tali lesioni hanno comportato all'attore, oltre ad una ITA di gg. 20 ed una ITP (al 50%) di gg. 30, una compromissione della capacità fisio-psichica nella misura del 3% della totale.

Le conclusioni del CTU, suffragate da accertamenti diagnostici specifici nonché da un'attenta valutazione dei dati anamnestici e degli esami specialistici, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e prese a serio spunto per la valutazione dei postumi residuati in capo all' **CP_1**

Pertanto, con riferimento al danno non patrimoniale riferibile alla sfera fisiopsichica dell'infortunato, sulla scorta delle tabelle per le c.d. micropermanenti ex art. 139 D.lgs. 209/2005 (aggiornate a Luglio 2019) spetterebbe all'attore, a titolo di risarcimento, l'ammontare complessivo di € 4.271,07 (di cui € 2.608,92 a titolo di danno biologico ed € 1.662,15 per IT), senza alcuna personalizzazione in considerazione della lieve entità della lesione riportate e la mancata prova di un danno morale riportato a seguito del sinistro.

All'attore spetterebbe altresì il rimborso per le spese mediche sostenute causalmente riconducibili al sinistro per cui è giudizio nella misura di € 302,00,00 all'attualità, già rivalutato l'ammontare documentato in atti di € 294,66 e ritenuto congruo anche dal CTU.

In definitiva, alla **Pt_1** deve riconoscersi un risarcimento del danno dell'ammontare di complessivi € 4.306,40,76 all'attualità, mentre all' **CP_1** va riconosciuta la somma complessiva di € 2.286,53, già decurtati gli importi risarcitori sulla scorta dell'applicazione della presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c..

Poiché in via stragiudiziale sono stati corrisposti alla **Pt_1** l'importo di € 9.500,00 e all' **CP_1** la somma di € 2.750,00, appare evidente che null'altro compete agli attori in questa sede.

La domanda, dunque, non merita accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidale degli attori, come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14.

Le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, devono essere definitivamente poste a carico degli attori, in solido.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

1) rigetta la domanda;

2) condanna gli attori in solido al pagamento in favore di *Controparte_2* delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.254,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

3) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute in solido.

Così deciso in Roma il 10.2.2021.

Il Giudice
Simona Sansa